

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS**CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE**

RESOLUCIÓN do 11 de setembro de 2026, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social e Igualdade, pola que se declara de interese galego a Fundación AFAGA e se ordena a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Examinado o expediente de declaración de interese galego e a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación AFAGA, e vista a proposta do subdirector xeral de Coordinación Administrativa, dítase esta resolución baseada nos feitos e nos fundamentos de dereito que se expoñen a seguir:

Feitos.

Primeiro. O 15 de decembro de 2025, a Fundación presentou unha solicitude de clasificación, declaración de interese galego e inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Segundo. A Fundación AFAGA foi constituída pola Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Galicia (AFAGA), representada polo seu presidente Juan Carlos Rodríguez Bernárdez, en escritura pública, outorgada en Vigo o 11 de decembro de 2025, ante o notario Miguel Lucas Sánchez, co número 3.556 do seu protocolo, emendada por outra outorgada na mesma localidade e ante o mesmo notario o 23 de xuño de 2026, co número 1.775 do seu protocolo.

Terceiro. En virtude do disposto no artigo 6 dos seus estatutos, a Fundación ten por obxecto contribuír á innovación na abordaxe e na atención ás persoas que se vexan afectadas pola enfermidade do Alzheimer ou outras formas de demencia. Entendendo por afectados, o binomio indisoluble formado pola persoa coa enfermidade, así como a persoa que asume o coidado no ámbito familiar. Todo iso sen prexuízo de estender a súa atención ao conxunto da sociedade galega.

Cuarto. Na escritura de constitución constan os aspectos relativos á personalidade das persoas fundadoras e a súa capacidade e vontade de constituír a fundación conforme os preceptos da Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego, (*Diario Oficial de Galicia* núm. 242, do 19 de decembro), a dotación inicial, os estatutos e a identificación e aceptación dos membros do padroado.

CVE-DOG: dnrdc6m5-vf84-xh01-xzp0-lo0cmez73md1



Quinto. Nos estatutos da Fundación consta a denominación e a natureza, o obxecto e as actividades, o domicilio e o ámbito de actuación, as regras para a aplicación dos recursos aos fins fundacionais e para a determinación das persoas beneficiarias, a composición do padroado, as regras para a designación e a substitución dos seus membros, as causas de cesamento, as súas atribucións e a forma de deliberar e de adoptar acordos.

Sexto. O padroado inicial da Fundación está formado por Juan Carlos Rodríguez Bernárdez, como presidente; Olga Visitación Milla Castro, como vicepresidenta; Remigio Rodríguez Pérez, como secretario, e María Carmen Álvarez Yrago, como tesoureira.

Sétimo. A comisión integrada polos secretarios xerais técnicos de todas as conselleiras, na reunión do día 28 de xullo de 2026, elevoulle ao conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes a proposta de clasificación como de interese social da Fundación AFAGA, consonte as materias que constitúen o seu obxecto fundacional, polo que, cumpríndose os requisitos exixidos na Lei 12/2006, do 1 de decembro, e de conformidade co establecido no artigo 47 da dita lei; no artigo 51 do Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de fundacións de interese galego, e no artigo 7 do Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego, o protectorado será exercido pola Consellería de Política Social e Igualdade.

Oitavo. De conformidade coa dita proposta, mediante a Orde da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes do 21 de agosto de 2026, clasificouse como de interese social a Fundación AFAGA, e adscribiuse á Consellería de Política Social e Igualdade para os efectos do exercicio das funcións de protectorado.

Fundamentos de dereito.

Primeiro. O artigo 34 da Constitución española reconece o dereito da fundación para fins de interese xeral e o artigo 27.26 do Estatuto de autonomía para Galicia establece que é competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega o réxime das fundacións de interese galego.

Segundo. De acordo co disposto no artigo 7.2 do Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, en relación co Decreto 139/2024, do 20 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social e Igualdade correspóndelle a esta consellería a declaración de interese galego, mediante resolución publicada no *Diario Oficial de Galicia* e a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación AFAGA, así como o exercicio das funcións de protectorado e as demais que correspondan á Xunta de Galicia, de conformidade co indicado no dito regulamento.



Terceiro. En vista do disposto na Lei 12/2006, do 1 de decembro; no Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, e no Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, e logo do informe de idoneidade dos fins e de adecuación e de suficiencia da dotación, resultan cumpridos os requisitos establecidos pola normativa vixente para a declaración de interese galego e a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, sección da Consellería de Política Social e Igualdade, da Fundación AFAGA, polo que,

RESOLVO:

Primeiro. Declarar fundación de interese galego a Fundación AFAGA.

Segundo. Ordenar a inscrición da fundación AFAGA no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, sección da Consellería de Política Social e Igualdade.

Terceiro. Esta fundación queda sometida ao disposto na Lei 12/2006, do 1 de decembro; no Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, e no Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, así como na demais normativa que resulte de aplicación, onde se establecen especialmente as obrigas de dar publicidade suficiente do seu obxecto e actividades, ausencia de ánimo de lucro na prestación dos seus servizos, e presentar anualmente a documentación contable e o plan de actuación ante o protectorado, que será exercido pola Consellería de Política Social e Igualdade.

Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, pódese interpoñer recurso de alzada ante a conselleira de Política Social e Igualdade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2026

María Francisca Gómez Santos
Secretaria xeral técnica da Consellería
de Política Social e Igualdade

CVE-DOG: dnrdc6m5-vf84-xh01-xzp0-lo0cmez73md1

